

<제3편 제1심의 소송절차.제07장 증거.제03절 불요증사실>

[기출][2021-1-1]재판상 자백의 성립과 취소 및 공동소송인 독립의 원칙에 따른 판결의 가부

《[문제1] 甲은 乙에게 5,000만 원을 대여하였고, 丙은 乙의 대여금채무를 보증하였다. 乙이 변제하지 않자 甲은 5,000만 원을 반환받기 위해서 乙과 丙을 공동 피고로 하여, 乙에 대해서는 주채무의 이행을 구하고 丙에 대해서는 보증채무의 이행을 구하는 소를 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 아래의 각 물음은 상호 독립적임) (50점)

(물음1) 제1심 제1회 변론기일에 乙은 甲에게 대여금 5,000만 원을 모두 변제했다고 주장하였고, 이에 대해 甲은 그 중 2,000만 원을 반환받은 사실이 있다고 진술하였다. 그러나 제2회 변론기일에 甲은 종전의 진술을 철회하고, 乙로부터 전혀 변제받은 적이 없다고 주장하였다. 법원은 甲의 乙에 대한 청구 전부를 인용하는 판결을 할 수 있는가? (25점)》

<문제1의 물음1> 재판상 자백의 성립과 취소 및 공동소송인 독립의 원칙에 따른 판결의 가부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 乙과 丙을 상대로 대여금 및 보증채무의 이행을 구하는 소를 제기하였는데, 제1회 변론기일에서 2,000만 원의 일부변제를 인정하였다가 제2회 변론기일에서 이를 철회하며 전혀 변제받지 않았다고 주장한 상황이다. 쟁점으로 <甲의 일부변제 인정 진술이 재판상 자백에 해당하는지, 그 철회가 허용되는지>와 <이에 따라 법원이 甲의 乙에 대한 청구 전부를 인용할 수 있는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲의 일부변제 인정 진술의 재판상 자백 해당 여부와 자백철회의 허용 여부 및 이에 따른 법원의 판단 가능 여부를 담한다.

II. 재판상 자백의 법리

1. 재판상 자백의 성립요건과 대상

(1) 재판상 자백의 개념 및 성립요건

- 재판상 자백이란 소송계속 중 당사자가 변론이나 준비절차에서 행한 상대방의 주장과 일치하고 자신에게 법률상 불이익한 사실의 인정 진술을 의미한다. 이는 대립하는 당사자 간의 원활한 심리 조율과 사적 자치의 원칙을 법원에 관철하는 소송법상 제도로써 반드시 변론기일 또는 변론준비기일에 행해져야 성립한다.

(2) 자백의 대상이 되는 사실

- 재판상 자백의 대상은 원칙적으로 구체적인 사실에 한하며, 법률적 평가나 의견 또는 권리관계의 존부는 제외된다. 또한 사실 중에서도 판결의 직접적인 법률 효과를 발생시키는 주요사실에 한하여 자백의 효력이 발생하며, 간접사실이나 보조사실에 대해서는 법원의 자유심증을 방해하지 않기 위해 원칙적으로 재판상 자백의 성립이 인정되지 않는다.

2. 재판상 자백의 효력과 철회의 제한

(1) 재판상 자백의 구속력

- 재판상 자백이 적법하게 성립하면 그 사실에 대해서는 더 이상 별도의 증명을 요하지 않는다.("민사소송법 제288조") 나아가 자백은 법원과 당사자 쌍방을 모두 구속하므로, 법원은 자백된 사실과 반대되는 사실을 인정하여 판결의 기초로 삼을 수 없으며, 당사자 역시 이를 마음대로 철회하여 다를 수 없다.

(2) 자백 철회의 예외적 허용 요건

- 재판상 자백은 소송의 안정성을 위해 철회가 제한되지만, 당사자의 실질적 권리 구제와 구체적 타당성을 달성하기 위하여 다음과 같은 특별한 예외 조건에 부합할 때는 소송법상 철회가 허용된다.

① 상대방의 동의 또는 형사상 처벌받을 타인의 행위의 존재

- 자백 진술의 철회에 대하여 소송 상대방이 명시적으로 동의하였거나, 자백이 제3자의 기망이나 강박 등 형사상 처벌을 받을 수 있는 위법한 범죄 행위에 의하여 유발되었음이 규명된 경우에는 자백을 철회할 수 있다.

② 착오로 인한 진술이고 진실에 반함의 증명

- 당해 자백이 객관적 진실에 정면으로 반할 뿐만 아니라, 그 자백을 한 당사자가 중대한 착오로 인하여 사실과 다른 진술을 하였음이 소송 과정에서 엄격하게 주장·증명된 경우에는 법원의 구속력을 배제하고 적법하게 철회할 수 있다.

III. 사안의 적용

1. 甲의 일부 변제 수령 진술의 재판상 자백 성립 여부

(1) 자백 사실의 판단

- 사안에서 피고 乙은 대여금 5,000만 원 전액을 변제하였다는 권리소멸 항변을 제기하였으며, 이는 대여금 청구의 방어방법에 해당하는 주요사실이다. 이에 대하여 원고 甲이 '그 중 2,000만 원을 반환받은 사실이 있다'라고 변론한 것은, 乙이 주장한 변제 사실과 2,000만 원 범위 내에서 완벽히 일치하므로 대립하는 당사자 간의 주장 일치 요건을 충족한다.

(2) 불이익한 사실 인정

- 대여금 청구소송에서 이미 대금의 일부를 변제받았음을 직접 인정하는 진술은 원고 자신의 청구권의 범위를 감축시키는 법적 효과를 발생시킴으로 甲에게 불이익한 사실의 인정에 해당한다. 따라서 甲의 진술은 2,000만 원의 범위 내에서 민사소송법상 적법한 재판상 자백으로 성립한다.

2. 甲의 진술 철회의 효력 및 법원의 판결

(1) 자백 철회의 효력 판단

- 원고 甲은 제2회 변론기일에 종전의 2,000만 원 변제 수령 진술을 철회하고자 하였다. 그러나 피고 乙이 이에 대하여 명시적으로 동의하였거나, 甲의 자백이 타인의 형사상 처벌받을 행위에 매개되어 행해졌다는 사정은 전혀 보이지 않는다. 또한 甲은 자신의 선행 진술이 진실에 반하고 착오로 인한 것임을 입증하지도 못하였다. 따라서 甲의 진술 철회는 소송법상 요건을 결여하여 무효이며, 최초의 자백의 구속력은 소송절차 내에 유효하게 유지된다.

(2) 법원의 전부 인용 판결 가능성

- 소수법원은 자백의 구속력에 전적으로 귀속되므로, 자백된 2,000만 원의 변제 사실을 그대로 판결의 기초로 삼아야 하고 이와 반대되는 사실 인정을 할 수 없다. 따라서 법원은 청구금액 5,000만 원 중 자백에 의하여 이미 채무 소멸이 입증된 2,000만 원 청구 부분은 기각하고, 자백의 구속력이 미치지 않는 나머지 3,000만 원 청구 부분만 인용하여야 한다. 결과적으로 법원은 甲의 乙에 대한 청구 전부를 인용하는 판결을 할 수 없다.

N. 결론

- 원고 甲의 2,000만 원 변제 수령 진술은 소송법상 재판상 자백에 해당하여 법원과 당사자에게 구속력을 미친다. 또한 甲이 행한 자백의 철회는 예외적 허용 요건을 전혀 갖추지 못하여 효력이 없다. 자백의 구속력에 의하여 2,000만 원 변제 사실이 확정되므로 법원은 甲의 대여금 청구 전부를 인용할 수 없으며, `피고 乙은 원고 甲에게 금 3,000만 원을 지급하라. 원고의 나머지 청구를 기각한다.`라는 일부인용(일부기각) 판결을 선고하여야 한다.